

Verstecken und verzögern; Mehr als 600 Flüchtlinge erhalten mittlerweile Kirchenasyl. Politiker werfen den Gemeinden vor, sich nicht an Vereinbarungen zu halten

Verstecken und verzögern; Mehr als 600 Flüchtlinge erhalten mittlerweile Kirchenasyl. Politiker werfen den Gemeinden vor, sich nicht an Vereinbarungen zu halten

Die Welt

Samstag 31. März 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 6; Ausg. 76

Length: 1505 words

Byline: Adrian Arab

Matthias Kamann

Martin Lutz

Body

Einerseits und andererseits. Einerseits schiebt Deutschland viel zu wenig ab. Andererseits sind da die beiden iranischen Christen, die sich vom Islam losgesagt haben und im Iran mit dem Tod bedroht werden. Einerseits müsste Deutschland nach den Dublin-Regeln Asylsuchende in jenen Staat zurückbringen, in dem sie erstmals in der EU erfasst wurden.

Andererseits ist das im Falle der Iraner Bulgarien, wo sie derart misshandelt worden waren, dass ein Facharzt ihnen "traumatische Erfahrungen" bescheinigte. Einerseits haben Innenminister mehrerer Bundesländer gute Gründe, angesichts steigender Kirchenasyl-Zahlen vor Missbrauch zu warnen. Andererseits gibt es einleuchtende Argumente der evangelischen Matthäusgemeinde in Gütersloh, wo die Iraner Unterschlupf gefunden haben.

Den Namen der Schützlinge und den genauen Aufenthaltsort gibt die Kirchengemeinde nicht preis. Zu erfahren ist nur: Der eine lebt seit November 2017 in Deutschland, der andere seit Januar 2018. Bei ihnen gehe es nicht, so betont Pfarrer Stefan Salzmann, ums leichtfertige Unterwandern des Rechts. "Wir prüfen sehr genau, wen wir vor der Abschiebung bewahren", sagt Salzmann. "Alles andere wäre unverantwortlich." Schon weil jede Aufnahme "mit großen logistischen und finanziellen Herausforderungen verbunden" sei. Schließlich muss die Gemeinde für die gesamte Versorgung aufkommen.

Für alle Beteiligten sei das Kirchenasyl kräftezehrend, erzählt Hildegunde Klinke, die sich in Gütersloh an der Betreuung beteiligt. Wären die Iraner Kinder, "dann könnten wir das nicht machen", sagt sie, "das wäre

Verstecken und verzögern; Mehr als 600 Flüchtlinge erhalten mittlerweile Kirchenasyl. Politiker werfen den Gemeinden vor, sich nicht an Vereinbarungen zu halten

unzumutbar". Der Tagesablauf der "Gäste" sei eintönig, sie könnten kochen, Deutsch lernen, spielen und in der Gemeinde helfen. Das Grundstück dürfen sie nicht verlassen, sagt Klinkes Ehemann Ernst.

"Die Bemühungen, im Gespräch mit den Ausländerbehörden zu erreichen, dass sich unsere Gäste im Kirchenasyl etwas freier bewegen können, ohne Gefahr zu laufen, bei Polizeikontrollen in Abschiebehaft genommen zu werden, sind gescheitert." Die Einschätzung der Behörden stellt sich anders dar. Für sie zeigt der Staat sogar viel Entgegenkommen, indem er darauf verzichtet, der abzuschiebenden "Gäste" auf dem Kirchengrundstück habhaft zu werden.

Grundlage dieses Entgegenkommens ist eine Absprache vom Februar 2015, getroffen zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK) sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). DBK und EKD versprachen, sich beim Kirchenasyl auf extreme Härtefälle zu konzentrieren, die Behörden stets genau zu informieren und zu versuchen, durch frühzeitige Kooperation ein Kirchenasyl zu vermeiden. Es sollte bloß in besonderen Fällen noch einmal eine genaue Prüfung erwirkt werden. Dafür war das BAMF bereit, das Kirchenasyl nicht grundsätzlich infrage zu stellen und keine neuen juristischen Hürden zu errichten.

Hat sich die Vereinbarung bewährt? Zweifel kann diese Entwicklung der Fälle wecken: Hatte im Dezember 2015 die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche 278 Fälle mit 453 Personen angegeben, so waren es im November 2017 schon 350 mit 530 Personen. Und aktuell sind es 414 mit 611 Personen. Trotz der Vereinbarung von 2015 nehmen die Fälle also kräftig zu.

In Gütersloh wehrt sich Pfarrer Salzmann gegen den Verdacht, das Kirchenasyl werde inflationär gewährt. Zwar gebe es viele Bitten um Aufnahme, ungefähr eine pro Monat. Aber: "Die meisten Anträge müssen wir ablehnen, auch wenn wir das nur schweren Herzens tun." Diese Härte sei nötig, weil die Akzeptanz des Kirchenasyls in- und außerhalb der Gemeinde an das Versprechen gekoppelt sei, jeden Fall genau zu prüfen. Kirchenasyl solle eine Ausnahme bleiben. "Einen Flüchtling, der seine Bedürftigkeit mit mangelnder Ausstattung in den Unterkünften begründet, würden wir wahrscheinlich nicht aufnehmen", sagt Salzmann. "Wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir das Kirchenasyl nicht für politische Zwecke instrumentalisieren."

Derweil findet sich andernorts, in Bayern, ein auffälliger Widerspruch bei den Zahlen. Die staatlichen Angaben sind dort wesentlich höher als die kirchlichen: Für das Jahr 2016 gab die kirchliche Arbeitsgemeinschaft im Freistaat 182 Fälle mit 276 Personen an. Aber das bayerische Innenministerium nennt auf WELT-Anfrage für dasselbe Jahr 417 dortige Fälle mit 546 Personen. Mehr als das Doppelte. Auch für 2014 und 2015 übersteigen die Zahlen des Innenministeriums die der Arbeitsgemeinschaft.

Erklären lässt sich dieser Gegensatz derzeit nicht, das bayerische Ministerium hält sich mit Stellungnahmen zurück. Doch in Schleswig-Holstein meldet der dortige Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) schwere Bedenken an. Grote deutet die Absprache von 2015 so, dass sich das BAMF mit den Kirchen "auf einen besonders sensiblen Umgang mit dem Instrument verständigt" habe. Doch "die Praxis in der jüngeren Vergangenheit", sagt Grote auf WELT-Anfrage, "erweckte nicht nur in Schleswig-Holstein den Eindruck, dass dies nicht von allen Gemeinden verinnerlicht wurde". Daher gelte es, "die Vereinbarung in der Praxis wieder mit Leben zu füllen".

Weil aus Nordrhein-Westfalen ähnliche Klagen kamen, brachte Grote bereits im Dezember 2017 das Thema vor die Innenministerkonferenz (IMK). Die Beschlussvorlage aus Kiel war deutlich. Die IMK sollte feststellen, sie nehme "mit Sorge zur Kenntnis", dass das Kirchenasyl "durch die betroffenen Zuwanderungsbehörden und Aufnahmeeinrichtungen zunehmend kritisch als rechtswidrige Behinderung rechtsstaatlicher Verfahren betrachtet" werde.

So scharf fiel der endgültige, einstimmig zu fassende IMK-Beschluss dann nicht aus, weil nicht alle Länder das Kirchenasyl so kritisch sehen. Im offiziellen IMK-Beschluss heißt es, dass beim Kirchenasyl "keine grundlegende Verbesserung eingetreten" sei und dass es "in Teilen der Öffentlichkeit zunehmend kritisch betrachtet" werde. Daher fordere die IMK das Bundesinnenministerium auf, ein Gespräch "mit Kirchenvertretern zu vereinbaren und sich dafür einzusetzen", dass die Vereinbarung von 2015 "in der Praxis beachtet wird".

Verstecken und verzögern; Mehr als 600 Flüchtlinge erhalten mittlerweile Kirchenasyl. Politiker werfen den Gemeinden vor, sich nicht an Vereinbarungen zu halten

Das Gespräch fand allerdings bisher nicht statt. Es ist "in Vorbereitung", sagt der evangelische Prälat Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der EKD für die Bundespolitik. Vor dem Gespräch, so Dutzmann, "müssen sich meines Wissens noch die Bundesländer über eine gemeinsame Position in dieser Frage verständigen". Die Kirchen seien bereit. Sie würden "dabei die Auffassung vertreten, dass die Verfahrensabsprache vom Februar 2015 weiterhin eine tragfähige Grundlage bietet".

Voraussetzung sei, "dass sich beide Seiten an das abgesprochene Verfahren halten". Dies bedeute, so Dutzmann, dass die Kirchen das BAMF "bitten, die von den kirchlichen Ansprechpartnern vorgetragenen Härtefälle gründlich zu prüfen und einen negativen Bescheid nachvollziehbar zu begründen". Daran aber mangelt es, wie in Gütersloh Ernst Klinker von der Matthäusgemeinde meint: "Wir haben den Eindruck, dass das BAMF uns mit vorgefertigten Textbausteinen abfertigt, statt eine gründliche Einzelfallprüfung durchzuführen."

Dutzmann sieht indes auch eine Bringschuld auf der eigenen Seite: "Die Kirchen achten weiterhin darauf, dem BAMF die notwendigen Informationen zur Beurteilung der Härtefälle zu übermitteln." Das funktioniere "in der Regel gut", aber "in manchen Fällen" gebe es "Verbesserungsbedarf".

Bei alledem fragt sich, ob die Bemühungen um das Kirchenasyl etwas bringen. Da es fast durchweg um Dublin-Fälle geht, bemisst sich ein Erfolg aus kirchlicher Sicht daran, ob bewirkt wird, dass das Bleiberechtsverfahren nicht im EU-Erstaufnahmeland stattfindet - bei den Iranern in Bulgarien - , sondern hierzulande. Es soll zum "Selbsteintritt" Deutschlands ins Verfahren kommen.

Entweder dadurch, dass die dem BAMF von den Gemeinden übermittelten Dossiers so überzeugend sind, dass das Amt das Verfahren an sich zieht. Oder durch Verzögerung: Wenn eine abzuschiebende Person sechs Monate lang nicht auffindbar ist - wofür ein Kirchenasyl sorgen kann - , darf Deutschland die Person nicht mehr in ein EU-Land überstellen, sondern muss den "Selbsteintritt" vornehmen.

Die Bilanz dazu ist gemischt: Dem Bundesamt wurden von Anfang April 2015 bis Ende Oktober 2017 insgesamt 1447 Dossiers zu Kirchenasylfällen vorgelegt. In 369 der Fälle, also nur bei jedem vierten, entschied man sich für den Selbsteintritt. In 465 Fällen (32 Prozent) sah das Amt keinen Grund dafür. Und während einige Fälle noch nicht entschieden waren, hatten sich immerhin 573 Fälle durch den Ablauf der Überstellungsfrist oder auf sonstige Weise erledigt. "Ablauf der Überstellungsfrist" bedeutet: Die sechs Monate waren abgelaufen, Deutschland nahm gezwungenermaßen den Selbsteintritt vor. Ergo: Anders als einst abgesprochen, erweist sich das Kirchenasyl in vielen Fällen als Verzögerungsstrategie.

Kirchenasyl in Deutschland

März 2018: 414 Fälle mit 611 Personen

November 2017: 350 Fälle mit 530 Personen

November 2016: 308 Fälle mit 511 Personen

November 2015: 281 Fälle mit 446 Personen

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

PA / ZB/ Martin Förster; Quelle Zahlen: Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche

Adrain Arab

Verstecken und verzögern; Mehr als 600 Flüchtlinge erhalten mittlerweile Kirchenasyl. Politiker werfen den Gemeinden vor, sich nicht an Vereinbarungen zu halten

"Wir prüfen sehr genau, wen wir vor der Abschiebung bewahren": Pfarrer Stefan Salzmann (r.) mit Flüchtlingshelfern Ernst und Hildegunde Klinke

Martin Förster

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: CHRISTENTUM & CHRISTEN (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITIK (90%); ABSCHIEBUNG (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); RELIGION & GLAUBE (89%); RELIGIÖSE FÜHRER & AMTSTRÄGER (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); EINWANDERUNG (77%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (77%); INSPEKTIONEN (73%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); DEUTSCHLAND (90%); BULGARIEN (58%)

Load-Date: March 31, 2018

End of Document